

Impatto del Cloud ACT sulle Aziende UE

Conflitto di giurisdizione e obblighi di compliance GDPR



RISCHIO DI ACCESSO GOVERNATIVO

CONFLITTO DI SOVRANITÀ

- Il Cloud Act obbliga i provider USA (MS 365, AWS, Google) a fornire dati alle autorità US anche se archiviati in server UE.
- Crea un conflitto diretto con il GDPR che vieta trasferimenti verso paesi terzi senza garanzie adeguate.

OBBLIGHI DEL TITOLARE (GDPR)

- **TIA (Transfer Impact Assessment):** Valutazione obbligatoria per misurare se la legge USA incide sulla protezione dei dati.
- **Misure Supplementari:** Crittografia con chiavi gestite in UE per impedire l'accesso in chiaro al provider.

Focus TIA: Il Titolare deve verificare se il provider è soggetto a FISA 702 o Cloud Act e se i dati sensibili sono protetti da misure tecniche che escludono l'accesso US.